

1508740-44.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... que a ré realmente praticou o crime de furto qualificado descrito na denúncia. A ré confessou os fatos e a vítima confirmou a subtração e o prejuízo.

E caracterizada também a qualificadora de abuso de confiança porque a ré, na época dos fatos, trabalhava na residência da vítima como empregada doméstica.

Caracterizado o crime, passo, com fulcro nos artigos 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508740-44.2019.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508740-44.2019.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2268267/2019 - 01º D.P. MARÍLIA, 7401929 - 01º D.P. MARÍLIA, 9302/19/504 - 01º D.P. MARÍLIA, 2268267 - 01º D.P. MARÍLIA, 9302/19/504 - 01º D.P. MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRA LIMA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS AUGUSTO DA SILVA CAMPOY

VISTOS.

ALESSANDRA LIMA VIEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Recebida a denúncia, a ré foi citada (fls. 55) e apresentou defesa (fls. 59/60). Na instrução foi ouvida a vítima e a ré foi interrogada (fls. 91/92). O Ministério Público apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal e a Defesa informou que a ré não tinha condições de pagar o valor proposto para reparação de danos. Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça (fls. 125), com manutenção da

proposta inicial do Acordo de Não Persecução Penal apresentada em audiência (fls. 127/131). Alegações finais apresentadas pelas partes, onde o Ministério Público (fls. 115/118) é pela condenação e a Defesa é pela absolvição (fls. 122/124).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelos documentos, auto de avaliação, mensagens e pela prova oral colhida na fase policial e em juízo.

A autoria também é certa.

A ré confessou os fatos na fase policial, em seu depoimento e por mensagens para a mãe da vítima; e também em juízo. Disse que furtou os bens e está arrependida.

A vítima Danilo disse que soube dos fatos através de sua mãe. Confirmou que estavam faltando os bens mencionados na denúncia. A ré confessou os fatos posteriormente, por mensagens, para sua mãe.

Assim, a prova é firme e coesa no sentido de que a ré realmente praticou o crime de furto qualificado descrito na denúncia. A ré confessou os fatos e a vítima confirmou a subtração e o prejuízo.

E caracterizada também a qualificadora de abuso de confiança porque a ré, na época dos fatos, trabalhava na residência da vítima como empregada doméstica.

Caracterizado o crime, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Em que pese a ré possuir conduta social reprovável, é primária, confessou e a reprovabilidade da conduta foi a normal para o caso, o crime foi praticado sem qualquer tipo de violência, de maneira que a pena mínima, no caso, mostra-se suficiente para a reprovação da conduta. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Não há agravantes a serem aplicadas. Deixo de aplicar a atenuante da confissão porque a pena-base foi fixada no mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ).

Caracterizada a continuidade delitiva, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, aumento a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

E não havendo outras agravantes, atenuantes, nem outras causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena, atendendo os requisitos do artigo 33 do Código Penal, será o aberto.

A ré é primária e atende aos requisitos do artigo 44, I, II e III e seu §2º, do Código Penal, principalmente pelo fato do crime não ter sido cometido com violência contra a pessoa, porque não era reincidente e o crime não é grave a ponto de justificar o cumprimento da pena de forma severa, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da condenação e por

uma pena de multa na quantidade de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas será definida pelo juízo da execução penal e pelo mesmo prazo da condenação. E a pena de multa substitutiva é aplicada sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A substituição efetivada é medida que se mostra mais recomendável à prevenção, reprovação e reeducação da ré.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré ALESSANDRA LIMA VIEIRA, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quarto) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, como incursa no artigo 155, §4º, inciso II, por duas vezes, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da condenação e por uma pena de multa na quantidade de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente. A pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas será definida pelo juízo da execução penal e pelo mesmo prazo da condenação. E a pena de multa substitutiva é aplicada sem prejuízo da pena de multa imposta cumulativamente.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal com as anotações necessárias.

Custas na forma da lei.

Por fim, deixo de fixar a reparação civil para a vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 691, nota 56-A).

P.I.C.

Marília, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA